

[별표 4]

농어촌 주택 등의 표준분양계약서(안) (제12조관련)

○ 주택 등의 표시 : 도 시·군 면 리 - 번지(번필지)

- 분양대상

공 용 면 적 (필요시)	대 지 면 적	주 택 면 적 (필요시)	비 고
m ²	m ²	m ²	
₩ 원	₩ 원	₩ 원	계 : ₩ 원

위 표시의 농어촌 주택 등을 분양함에 있어 사업시행자(위탁사업자)와 당첨자로 선정된자는 아래의 내용과 같이 분양계약을 체결한다.

제1조(분양가격 및 납부방법) ① "사업시행자(위탁사업자)"는 위 표시 주택 등을 분양대금 _____원정(₩)으로 "당첨자로 선정된자"에게 분양하고, "당첨자로 선정된자"는그 대금을 아래 납부방법에 의하여 납부하여야 한다.

○주택 등의 분양대금 및 계약금

(금액단위 : 원)

면적(m ²)	분 양 대 금		계약금(10%) (입주신청금포함)	잔금 (90%)
	m ² 당	계		
필지:				
주택:				

○주택 등의 잔금 납부시기

(금액단위 : 원)

구분		납 약 정 부 일	납부금액	할부원금 잔 액
계약금(A)				
중도금 (B)	1차			
	2차			
	·			
계				
잔금(C)				
계(A+B+C)				

② "당첨자로 선정된자"는 제1항에 정한 대금을 납부약정일까지 납부하여야 하

며, 위 지정기일내에 납부하지 않을 경우 "사업시행자(위탁사업자)"는 이 계약을 해제하거나 "당첨자로 선정된자"는 그 체납액에 대하여 농협중앙회 일반자금의 대출금 연체이율을 적용하여 산출한 연체료를 가산납부 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 연체료 납부를 면제할 수 있다.

1. 분양계약자가 국가, 지방자치단체 또는 공공기관으로서 연체료면제가 불가피하다고 "사업시행자(위탁사업자)"가 인정하는 경우
 2. 천재지변 기타 이에 준하는 사유로 분양용지가 멸실, 훼손 또는 유실되어 "당첨자로 선정된자"와의 정상적인 계약이행이 불가능한 경우로서 계약을 존속시킬 필요가 있다고 "사업시행자(위탁사업자)"가 판단될 경우
- ③ 이 계약서에 표시된 주택 등의 면적이 지적확정결과 증감이 있을 시에는 계약시의 단가에 의하여 준공시 증감한다.

제2조(조성용지의 사용) 분양계약이 체결되면 "사업시행자(위탁사업자)"는 "당첨자로 선정된자"가 지정한 용도의 주택 등 시설물의 설치를 위하여 건축계획을 감안, 공사 준공전이라도 용지의 사용을 승낙할 수 있다.

제3조(조성용지의 분양조건 및 농어촌 주택 등 건축기준) ① 농어촌주택용지를 분양받은 "당첨자로 선정된자"는 조성용지 준공인가일로부터 6개월 이내에 농어촌주택등을 착공 하여야 하며 6개월 이내에 착공하지 아니하는 경우와 1년 이내 까지 주택건축을 완료하지 아니하는 경우에는 "사업시행자(위탁사업자)"는 계약을 해지 할 수 있다.

② "당첨자로 선정된자"는 "사업시행자(위탁사업자)"가 현상공모하여 선정한 농어촌주택모델과 국토해양부장관이 작성하거나 인정하는 단독주택 표준설계도서 또는 법적 자격을 갖춘 건축사사무소가 작성한 설계도서에 의하여 주택건설을 추진할 수 있다.

③ "사업시행자(위탁사업자)"는 주택건축 인·허가 업무 등 행정기술사항을 적극 지원하며, 공공시설물의 안전유지를 위한 현장관리, 기타 양질의 시공관리를 위해 적극 참여한다.

④ "당첨자로 선정된자"는 주택 등의 건축을 계획할 경우 마을전체 경관계획 및 농촌경관과 조화가 되도록 하고 계획 수립시 제시된 경관계획 가이드 라인 등을 준수하여야 하며, 분양계약서에서 약정한 분양용도와 부합되도록 하여야

한다.

제4조(소유권이전) ① "사업시행자(위탁사업자)"는 농어촌주택 등을 준공하고 "당첨자로 선정된자"가 제1조의 분양대금 전액 납부 후에 농어촌 주택 등에 대해 소유권이전 등기를 할 수 있다.

② 소유권이전 등기시에 필요한 제세공과금 및 비용은 "당첨자로 선정된자"의 부담으로 한다.

제5조(제세공과금 등의 부담) ① 주택 등의 사용승낙 이후의 제세공과금과 소유권이전 및 환매특약 등기에 소요되는 비용은 "당첨자로 선정된자"가 부담한다.

② "당첨자로 선정된자"가 국가 또는 지방자치단체인 경우에는 제1항의 규정에도 불구하고 계약체결일 이후의 과세기준일의 도래로 부과되는 제세공과금은 "당첨자로 선정된자"의 부담으로 한다.

제6조(계약의 해제·해지) ① "당첨자로 선정된자"에게 아래 각호의 1에 해당하는 사항이 있을 경우에는 "사업시행자(위탁사업자)"는 분양계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 허위, 기타 부정한 방법으로 농어촌 주택 등을 분양받은 경우
2. 공공시설용지, 기타 "당첨자로 선정된자"에게 분양된 농어촌 주택 등을 "사업시행자(위탁사업자)"의 사전승인을 얻지 않고 점거사용, 양도, 임대 등으로 농어촌생활환경정비사업의 질서를 교란하는 행위를 하였을 경우
3. "당첨자로 선정된자"가 분양받은 용지를 분할하여 타인에게 재분양하는 경우
4. 계약체결 후 중도금 납부일 이후 2개월이상, 잔금을 입주지정일 또는 납부일 이후 3개월 이상 체납한 경우
5. 분양시설 용도를 위반하여 사용하는 경우
6. 분양받은 자가 분양계약 해제를 요구할 경우
7. 잔금납부전에 "당첨자로 선정된자"를 포함한 세대구성원이 해외로 이주하거나 1년 이상 해외에 체류하고자 출국한 경우
8. "당첨자로 선정된자"의 사망 또는 실종 등으로 계약이행이 불가능한 경우, 다만, 재산상속권자가 승계요구를 할 경우는 상속을 받는 자 명의로 "을"의

권리를 승계토록 할 수 있음

9. "당첨자로 선정된자"가 근무·생업 또는 질병치료 등의 사정으로 다른 시·군·구, 읍·면지역으로 주거를 이전하고자 하는 경우
10. 실직, 영농실패, 천재지변 등으로 계속적인 계약이행이 불가능한 경우
11. "당첨자로 선정된자"가 상속에 의하여 취득한 주택 또는 토지 및 기타 시설물이 있는 시·군·구, 읍·면지역으로 주거를 이전하고자 하는 경우
12. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 공공사업시행으로 인하여 처분이 불가피한 경우
13. 주택등을 건축하여 소유권 이전등기 이전에 전매 등의 행위를 한 경우에는 계약해제 및 분양필지를 환매 할 수 있음
14. 기타 "당첨자로 선정된자"가 계약상의 의무이행이 이행이 불가능하다고 인정되는 경우와 "사업시행자(위탁사업자)"가 원활한 사업시행을 위하여 인정하는 경우

② 제1항의 제6호 내지 제12호의 규정에 의한 계약해제의 경우 "당첨자로 선정된자"는 증빙서류를 첨부하여 "사업시행자(위탁사업자)"에게 해약을 요구하여야 한다.

③ 제1항의 제1호부터 제7호까지, 제13호 부터 제14호까지의 규정에 의하여 분양계약이 해제된 경우 "당첨자로 선정된자"는 분양대금의 100분의 10에 해당하는 금액을 위약금으로 "사업시행자(위탁사업자)"에게 납부하거나 100분의 10에 해당하는 금액의 계약금이 "사업시행자(위탁사업자)"에게 귀속되며, 제1항의 제8호 부터 제12호까지에 해당하는 경우에는 "사업시행자(위탁사업자)"는 납부된 분양대금 전액을 "당첨자로 선정된자"에게 반환하여야 한다.

④ 제1항의 제1호 내지 제2호의 규정에 의하여 계약을 해제하였을 때에는 "당첨자로 선정된자"가 주택 등을 훼손하였거나 또는 불성실한 관리로 조성용지를 훼손한 부분에 대하여 "당첨자로 선정된자"는 직접 원상복구하거나 "당첨자로 선정된자"의 비용으로 원상회복하여 "사업시행자(위탁사업자)"에게 인도하여야 한다.

⑤ 계약해제 시 제3항의 위약금 및 제4항의 원상복구에 필요한 비용은 "사업시행자(위탁사업자)"가 "당첨자로 선정된자"로 부터 납부받은 분양대금에서

공제하여 반환한다.

제7조(하자보수) ① "사업시행자(위탁사업자)"는 주택 등의 시공상 하자에 대하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 준하여 보수책임을 진다.

② "당첨자로 선정된자"의 관리부실로 인하여 발생하는 당해 건물의 제반 훼손부분은 "당첨자로 선정된자"가 보수 유지한다.

③ 준공당시 시공상태에서 입주자가 임의변경, 시공한 부분에서의 하자보수책임은 입주자 본인에게 그 책임이 있다.

제8조(통보의 의무) ① "당첨자로 선정된자"는 이 계약체결 후 주소변경이 있는 때에는 "사업시행자(위탁사업자)"에게 서면으로 통보하여야 한다.

② "당첨자로 선정된자"가 제1항을 이행하지 아니한 경우에는 분양자의 "당첨자로 선정된자"에 대한 계약해제통보 등 이 계약서상의 권리의무효력발생사항의 통지에 대하여는 이 계약서상의 주소("당첨자로 선정된자"가 제1항에 의하여 서면으로 통보한 경우에는 그 주소를 말한다. 이하 같다)에 발송 후 7일이 경과함으로써 도달한 것으로 보며, 이에 대한 모든 불이익은 "당첨자로 선정된자"의 책임으로 한다. 주소가 부정확한 경우에도 또한 같다.

제9조(기타 사항) ① 시설물의 위치, 설계도면 등의 표시는 계약체결일 이후 사업계획 변경승인 및 신고 등에 따라 일부 변경될 수 있다.

② 이 계약에 명시되지 아니한 사항은 "사업시행자(위탁사업자)"와 "당첨자로 선정된자"가 합의하여 결정하되 합의되지 아니한 사항은 관계법령 및 일반관례에 따른다.

이 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 각각 기명날인 한 후 "사업시행자(위탁사업자)", "당첨자로 선정된자"가 각각 1통씩 보관한다.

○ "사업시행자(위탁사업자)" :

○ "당첨자로 선정된자" : 주 소 :

성 명 :

주민등록번호 :

전 화 번 호 :

※ 본 표준분양계약서(안)는 표준서식이므로 분양 시설물의 특성에 맞도록 수정하여 사용할 것